Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació del 19-6-2020 que regula els ajuts per a la construcció d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial.

Ordinació que regula els ajuts per a la construcció d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial

Exposició de motius

Vist l'article 80.1, i) de la Constitució d'Andorra, que estableix que dins el marc de l'autonomia administrativa i financera dels comuns, entre altres, és competència d'aquests, l'urbanisme.

Vist l'article 4.6 de la Llei 19/2017, del 20 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Vistos els articles 33.4, 9, 10, 11 del decret legislatiu de data 26 de juny de 2019 que publica el text refós de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000.

Vist l'article 20 de la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l'arrendament d'habitatges.

Vist el Pla d'Ordenament i Urbanisme de la parròquia d'Encamp (POUPE) vigent.

Vista la voluntat del Comú d'Encamp de donar resposta a les preocupacions dels ciutadans relatives a l'accés a l'habitatge de lloguer i atès la situació actual d'accés a l'habitatge apareix imprescindible i urgent decidir mesures eficients destinades a afavorir la cohesió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania.

Conseqüentment, per fomentar la construcció d'habitatges destinats exclusivament a lloguer residencial permanent es regula els ajuts a favor dels propietaris de terrenys interessats, prèvia sol·licitud, en les unitats de sòl urbà consolidat en les quals s'accepta com a cessió de sòl l'equivalent econòmic del valor del terreny objecte de cessió obligatòria.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú del 18 de juny del 2020, va acordar aprovar l'Ordinació que regula els ajuts per a la construcció d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial, amb la redacció següent:

Ordinació que regula els ajuts per a la construcció d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial

Article 1
La present Ordinació té per objecte la regulació dels ajuts a favor dels propietaris de terrenys interessats, prèvia sol·licitud, per a la construcció exclusivament d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial permanent, en les unitats de sòl urbà consolidat en les quals s'accepta com a cessió de sòl l'equivalent econòmic del valor del terreny objecte de cessió obligatòria.

Article 2
S'entén per ajuda aquell aportació econòmica, atorgada pel Comú, per l'import equivalent al 50% a la suma que han de satisfer els propietaris en les unitats de sòl urbà consolidat, en concepte de cessió econòmica, per a la construcció exclusivament d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial permanent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'ajuda està afectada a una finalitat específica amb l'obligació per part del destinatari de complir les obligacions i els requisits que s'estableixen en aquesta Ordinació.

Article 3
Poden demanar l'ajuda els propietaris de terrenys en les unitats de sòl urbà consolidat per a la construcció exclusivament d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial permanent.

Article 4
Les obligacions a les quals estan sotmesos els beneficiaris dels ajuts públics comunals, de forma simultània, són les següents:

a)Realitzar l'objecte de l'ajuda, és a dir, la construcció exclusiva d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial permanent dins el termini màxim fixat a la llicència d'edificació atorgada a l'efecte.

b)Presentar la sol·licitud de llicència de construcció corresponent i haver estat atorgada favorablement.

c)Acreditar prèviament a l'atorgament de l'ajuda, que no es té cap deute pendent amb cap Administració pública o parapública.

Article 5
La persona física o jurídica titular interessada ha de formular una sol·licitud d'ajuda, d'acord amb el formulari que el Comú facilitarà, i en la qual, s'hi ha de comprendre les dades completes de la persona física o jurídica sol·licitant, com el nom i cognoms, denominació social, adreça, escriptura de constitució, juntament amb la sol·licitud de llicència de construcció corresponent.

El Comú pot demanar complements d'informació si ho considera oportú, atorgant els terminis escaients per presentar la informació requerida.

Article 6
L'atorgament de l'ajuda s'efectua una vegada el Comú ha verificat que els sol·licitants compleixen les obligacions descrites a l'article 4 de la present ordinació, i al mateix moment de la resolució de la llicència de construcció corresponent i simultàniament al pagament efectiu de la cessió econòmica.

La liquidació de l'ajuda es farà efectiva en el moment de satisfer l'import corresponent a la cessió econòmica mitjançant el descompte de la mateixa sobre l'import degut. Així, tal i com preveu l'article 57 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, el Comú d'Encamp comptabilitzarà la corresponent compensació del saldo creditor generat per l'ajut atorgat sobre el saldo deutor de la referida cessió econòmica.

Article 7
Si els beneficiaris de l'ajuda per raó de la construcció exclusiva d'edificis d'habitatges plurifamiliars destinats a lloguer residencial permanent canvien aquest destí de lloguer residencial a la venda d'una part o la totalitat, hauran de restituir l'import corresponent de la quantitat subvencionada, incrementat amb els interessos meritats al tipus de sumar tres punts percentuals al tipus d'interès legal.

Article 8
En cas d'incompliment de les normes establertes en els articles anteriors o d'irregularitats, es pot acordar la revocació de l'ajuda, i el Comú es reserva la possibilitat d'instar les accions legals escaients.

Article 9
La Intervenció Comunal exerceix la funció de control amb l'extensió i els efectes que es determinen en aquesta ordinació i en les altres disposicions d'aplicació, amb plena autonomia respecte a les autoritats i respecte els òrgans atorgants.

La Intervenció Comunal té per objecte controlar tots els ajuts públics que estiguin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordinació, amb la finalitat d'assegurar que es respectin les disposicions legals aplicables en cada cas.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 10
D'acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades s'incorporen en els fitxers automatitzats del Comú on es conserven amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d'obligat compliment.

Article 11
L'atorgament d'aquest ajut així com les modificacions de la normativa urbanística no atorguen drets de cap mena, ni constitueixen motiu de revisió dels imports de l'equivalent econòmic de la cessió fixats anteriorment a l'entrada en vigor d'aquesta ordinació.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'establert en la present Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entrarà en vigor l'endemà de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.*

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 19 de juny del 2020

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015